Telegram com os membros da Polícia Federal encarregados da condução da investigação contra o paciente.

Pelos diálogos, é possível depreender que o grupo *Pf x lula* existia desde o início das investigações, em 2015, quando o chefe da força-tarefa chegou a advertir os colegas: "*caros, cuidado com o que vamos falar no grupo da PF, pq há 2 que não conhecemos, viu? Antes tinha aquele maluco... imagina se ele estivesse no grupo (não sei se estava), com a gente falando de russo e tal....*" (eDOC 226).

O grupo era utilizado para combinar a conclusão de fases do procedimento inquisitorial e para o compartilhamento, em tempo real, de informações colhidas pela autoridade policial. **O vínculo estreito entre os procuradores e os agentes da PF permitiu que a Lava Jato instalasse verdadeiro sistema soviético de monitoramento das estratégias utilizadas pela defesa do reclamante**. As informações eram repassadas fora dos autos em tempo real pelo agente da Polícia Federal aos Procuradores de Curitiba.

Em **25 de fevereiro de 2016**, por exemplo, um interlocutor indicado como *Prado APF*, provavelmente vinculado à Polícia Federal, compartilhou com os membros da força-tarefa os passos do advogado Roberto Teixeira – isso já foi apontado aqui na sustentação do Dr. Zanin –, colocando-se à disposição da força-tarefa para, aparentemente sem a necessária autorização judicial, ampliar os grampos para quem fosse desejado:

> "25 Feb 16
> 11:11:40 Prado APF Roberto Teixeira vai pessoalmente ate LILS para conversarem
> 11:11:44 Prado APF Hoje
> 11:12:40 Prado APF Utilizou o terminal [redacted] da Vivo que está cadastrado em nome do próprio Teixeira
> 17:33:24 Prado APF **Estamos fazendo informação com os fones do Aurélio e do Roberto Teixeira**
> 17:33:31 Prado APF **Querem mais algum?**
> 17:35:50 Julio Noronha Por enquanto não! Valeu" (eDOC

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

226).

Em 8 de março de 2016, procuradores da força-tarefa utilizaram o referido grupo de Telegram com a PF para tentar combinar o indiciamento do ex-presidente antes da apresentação da denúncia. Colhe-se das conversas que o Juiz Sergio Moro opinava ativamente quanto ao momento ideal do indiciamento e da apresentação, a essa altura já de seu amplo conhecimento:

> "8 Mar 16
>
> 07:04:36 Orlando SP Utilizo este grupo: Pf x lula seria importante fazer a denúncia logo. Que acham de um eventual indiciamento de lula pela pf antes da denúncia? Seria notícia […]"

A notícia era muito importante. Esse é um dado que precisa ser registrado. Tudo isso não se realizaria sem um tipo de cumplicidade da imprensa, é bom que se diga isto. Este modelo de Estado Totalitário que se desenhou teve a complacência da mídia. Tudo tinha que ser noticiado, dentro dessa perspectiva:

> "07:04:36 Orlando SP Seria notícia daria um respaldo grande para nós, mas apagaria nossa denúncia e o trabalho enorme dos meninos. Pus a questão para reflexão.
>
> 09:56:17 Paulo Orlandinho. Eu acho que o trabalho que o pessoal fez foi sensacional. Já está 100% comprovado que o sítio era p o Lula, o triplex tb, e as reformas e benefícios foram pagos pelas empreiteiras. O trabalho foi tão bom que eu até acho desnecessário continuarem a gastar esforços nisso. Porém, ainda que comprovado isso, acredito que o link com o crime antecedente ainda não está tão bom. Então seria muito bom se houvesse um fato novo ou uma prova nova desse vínculo antes da denúncia. Dois fatos que ajudariam muito seriam os

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

> depoimentos de DA e PC. Existe alguma chance de obtermos esses depoimentos em trinta dias. Então acho que não devemos nos precipitar agora.
>
> 12:14:54 Orlando SP Vem denúncia do MPE antes
>
> 22:31:22 Deltan Concordo com Orlando. Moro, de outra parte, disse que o mais importante é a consistência do que a pressa ... Creio que em 20 dias temos que começar a redigir para tentar soltar dentro de 40 dias a partir de agora
>
> 23:14:16 Paulo Ok... Acho q concorda comigo então rs" (eDOC 226, Rcl. 43.007).

Dias depois, em 16 de março de 2016, um dos membros da Polícia Federal informou, em tempo real, aos membros do MPF que o ex-presidente estaria indo se encontrar com Dilma Rousseff e sugeriu que talvez fosse oportuno tentar prendê-lo preventivamente logo antes que pudesse obter foro por prerrogativa de função perante o STF. Mais uma vez, os trechos do diálogo assemelham-se a uma narrativa:

> "16 Mar 16
>
> 09:22:25 Prado APF: LILS esta indo nesse instante tomar café da manhã com a Presidente. Apos o cafe vai anunciar que aceitou o Ministerio. Vao dar coletiva de imprensa depois.
>
> 13:44:48 Prado APF Senhores: Dilma ligou para LILS avisando que enviou uma pessoa para entregar em mãos o termo de posse de LILS. Ela diz para ele ficar com esse termo de posse e só usar em 'caso de necessidade'...
>
> 13:45:26 Prado APF Estão preocupados se vamos tentar prendé-lo antes de publicarem no DOU a nomeação do Lills
>
> 14:26:31Luciano Flores: Prado, transcreve literalmente tudo sem comentários. Faz uma informação em complemento

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

> ao relatório de pessoas com foro. Estou voltando pra SR pra carregar no eproc com áudio
>
> 14:27:114:27:39 Athayde já é claro. mais isso demonstra ainda mais o desvio de finalidade da nomeação" (eDOC 226, Rcl 43.007).

Não há, portanto, nenhuma dúvida de que os passos do paciente e suas discussões de estratégias processuais eram friamente monitorados pelo magistrado, o que subverte totalmente a sua posição de isenção quanto às teses defensivas.

Assim, há clareza na conclusão de que a arbitrária quebra do sigilo telefônico dos advogados do paciente macula a imparcialidade do excepto para julgamento da ação penal em que o ex-Presidente Lula figurava como réu.

c) "divulgação ilegal de áudios" (eDOC 6)

O **terceiro fato** indicativo da parcialidade do juiz traduz-se na tão controvertida divulgação de conversas obtidas em interceptações telefônicas do paciente com familiares e terceiros.

Esses vazamentos se deram em 16 de março de 2016, momento de enorme tensão na sociedade brasileira, quando Lula foi nomeado Ministro da Casa Civil da Presidência da República. E, a partir disso, houve intensa discussão sobre tal ato e ampla efervescência social em crítica ao cenário político brasileiro.

Mesmo sabedor de que a competência sobre tais atos não era mais sua – tendo em vista a menção de autoridade com prerrogativa de foro, no caso, a ex-Presidente Dilma Rousseff – o ex-juiz, em decisão bastante singular e desconectada de qualquer precedente conhecido, levantou o sigilo dos autos com o intuito – hoje revelado inconteste – de expor publicamente o ex-Presidente Lula, corroborando uma narrativa de incriminação.

O caráter questionável da medida é reforçado pelo fato de haver-se exposto diálogos captados em intervalos de tempo posteriores ao

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

autorizado judicialmente, uma vez que as operadoras de telefonia demoraram a cumprir a ordem do ex-Juiz Moro, e o sistema usado pela PF continuou captando as ligações.

Ou seja, ainda que não acobertadas pelo manto da reserva de jurisdição, seja no aspecto da competência do magistrado para autorizar a medida cautelar, seja no aspecto da delimitação temporal da interceptação, diálogos telefônicos do paciente foram divulgados amplamente.

De todos os fatos examinados no presente HC, o levantamento do sigilo dos áudios interceptados talvez seja o de mais fácil valoração. Isso porque o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a patente ilegalidade da decisão judicial.

Em sessão de 31.3.2016, o Plenário do STF referendou a decisão liminar concedida pelo relator Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação 23.457. Colho da ementa:

> "Embora a interceptação telefônica tenha sido aparentemente voltada a pessoas que não ostentavam prerrogativa de foro por função, o conteúdo das conversas – cujo sigilo, ao que consta, foi levantado *incontinenti*, sem nenhuma das cautelas exigidas em lei – passou por análise que evidentemente não competia ao juízo reclamado.
>
> 4. **A existência concreta de indícios de envolvimento de autoridade detentora de foro por prerrogativa de função nos diálogos interceptados impõe a remessa imediata ao Supremo Tribunal Federal, para que, tendo à sua disposição o inteiro teor das investigações promovidas, possa, no exercício de sua competência constitucional, decidir acerca do cabimento ou não do seu desmembramento, bem como sobre a legitimidade ou não dos atos até agora praticados**.
>
> **5**. Liminar deferida. Decisão referendada, por seus próprios fundamentos".

Peço mais uma vez vênias para transcrever trecho do voto do saudoso Ministro Teori Zavaski no ponto em que reconheceu a absoluta

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

ilegalidade do ato judicial, destacando que não havia qualquer motivo no interesse processual a justificar a medida:

> "Não há como conceber, portanto, a divulgação pública das conversações do modo como se operou, especialmente daquelas que sequer têm relação com o objeto da investigação criminal. Contra essa ordenação expressa, que repita-se, tem fundamento de validade constitucional é descabida a invocação do interesse público da divulgação ou a condição de pessoas públicas dos interlocutores atingidos, como se essas autoridades, ou seus interlocutores, estivessem plenamente desprotegidas em sua intimidade e privacidade.
>
> (...) O que se infirma é a divulgação pública das conversas interceptadas da forma como ocorreu, imediata, sem levar em consideração que a prova sequer fora apropriada à sua única finalidade constitucional legítima (para fins de investigação criminal ou instrução processual penal), muito menos submetida a um contraditório mínimo".

Posteriormente, em decisão monocrática de 13.6.2016, o relator julgou parcialmente procedente a reclamação para **a)** reconhecer a violação de competência do Supremo Tribunal Federal e cassar as decisões proferidas, em 16.3.2016 (evento 135) e 17.3.2016 (evento 140), pelo Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, nos autos do "Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônicos 5006205-98.2016.4.04.7000/PR", as quais determinaram o levantamento do conteúdo de conversas lá interceptadas; e **b)** reconhecer a nulidade do conteúdo de conversas colhidas após a determinação judicial de interrupção das interceptações telefônicas.

O fato de o STF ter analisado e declarado a ilegalidade dos atos não esgota a importância da discussão levantada neste *habeas corpus*. Aqui não se trata de verificar a legalidade do ato em concreto, mas de analisar tal fato, junto aos demais apontados, para indicar a propensão de parcialidade do julgador, a partir de sua clarividente inclinação política, por interesses pessoais.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

Cumpre destacar – aqui como fato denotador do afastamento da posição de independência do juiz – que o vazamento das interceptações, além de reconhecidamente ilegal, foi manipuladamente seletivo. O principal áudio divulgado pelo magistrado de forma ampla nos veículos de comunicação naquela data consistia em gravação de 1min e 35s de uma conversa entre o paciente e a então ex-Presidente Dilma Rousseff, na qual teria sido sugerido que o paciente utilizaria a posse no cargo de Ministro de Estado para se evadir da aplicação da lei penal.

Todavia, sabe-se hoje que havia outras ligações interceptadas pela polícia naquele dia, mantidas em sigilo pelos investigadores, que punham em xeque a hipótese adotada na época por Moro.

Como destacado em reportagem do Jornal Folha de São Paulo, do total de 22 conversas grampeadas após a interrupção da escuta em março de 2016, foram omitidos da divulgação geral diálogos, que incluem conversas de Lula com políticos, sindicalistas e o então vice-Presidente Michel Temer (MDB), em que o paciente teria confessado a diferentes interlocutores naquele dia que relutou em aceitar o convite de Dilma para ser ministro e só o aceitou após sofrer pressões de aliados.

De acordo com a reportagem realizada pelo jornal, após examinar todas as interceptações – mantidas fora do alcance do STF pelo ex-juiz –, foi possível verificar que "*o ex-presidente só mencionou as investigações em curso uma vez, para orientar um dos seus advogados a dizer aos jornalistas que o procurassem que o único efeito da nomeação seria mudar seu caso de jurisdição, graças à garantia de foro especial para ministros no Supremo*". (https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/09/conversas-de-lula-mantidas-sob-sigilo-pela-lava-jato-enfraquecem-tese-de-moro.shtml

É claro que esse caráter seletivo e manipulado dos vazamentos, hoje conhecido, não apaga os registros do dia em que Moro virou um verdadeiro herói nacional. Diante das manifestações públicas daí ocasionadas, o ex-Juiz federal Sergio Moro tomou para si, como sinal de apoio, os protestos em prol da prisão de Lula e a favor do *impeachment* de Dilma Rousseff, dizendo-se "*tocado pelo apoio às investigações da assim*

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

denominada Operação Lava Jato" (https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/noticia/2016/03/fiquei-tocado-pelo-apoio-diz-juiz-sergio-moro-sobre-protestos-cj5w991jk1gyzxbj08h7ovtrs.html).

Ainda no espírito de desvendar os bastidores da cooperação institucional espúria entre o magistrado e o órgão de acusação meramente para registro histórico, os diálogos obtidos no âmbito da chamada Operação Spoofing mostram que, no mesmo dia 13 de março de 2016, Deltan Dallagnol fez questão de confortar o ex-Juiz Sergio Moro, destacando que teria – naquele dia – se sagrado como um verdadeiro herói nacional. Em diálogo privado, o procurador enviou a seguinte mensagem ao ex-juiz:

> "E parabéns pelo imenso apoio público hoje. **Você hoje não é mais apenas um juiz, mas um grande líder brasileiro (ainda que isso não tenha sido buscado). Seus sinais conduzirão multidões, inclusive para reformas de que o Brasil precisa, nos sistemas político e de justiça criminal**. Sei que vê isso como uma grande responsabilidade e fico contente porque todos conhecemos sua competência, equilíbrio e dedicação."

Internamente, porém, a reação dos demais membros da força-tarefa era de indignação e dúvidas sobre o acerto da decisão de Sergio Moro. Uma das únicas vozes a apoiar a conduta do magistrado, Deltan Dallagnol defendia que o vazamento ilegal de Moro seria relevante dentro de uma perspectiva jurídica, mas seria tão somente uma "*filigrana dentro do contexto maior que é político*". Transcreve-se mais uma vez o diálogo entre os membros do MPF:

> "21:52:13 Andrey B Mendonça Pela reportagem moro teria suspendido as onze e pouco
> 21:54:16 Tem foto disso
> 21:54:22 Na reportagem
> • 21:54:28 Welter Prr Vamos conferir
> • 21:54:35 Andrey B Mendonça Tomara
> • 21:54:47 Jerusa Mas os oficios nao tinham chegado nas

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

operadoras para implementar a suspensão

• 21:55:59 Andrey B Mendonça **Mas juridicamente seria difícil argumentar q continuaria a ter validade apos a suspensao... Pode-se tentar, mas sera dificil**

(...)

22:31:28 Welter Prr O oficio p a vivo foi as 14:56. A claro nao tem oficio

• 22:39:17 Januario Paludo Quem decide o que vai para os autos e o juiz. Se ele podia interromper também pode mandar juntar aos autos e validar. Filigrana.

• 22:41:20 Andrey B Mendonça Januario, desculpe, eu nao vejo assim. Isso esta longe de ser filigrama na minha visao

22:41:40 Se ele suspendeu a interc, juridicamente nada vale dps

22:41:59 Eu espero q vcs estejam certos, mas nao eh tao tranquilo assim

• 22:42:05 Jerusa gente, não precisamos usar esse audio.

• 22:42:29 Januario Paludo Ok. Vou pensar.

• 22:43:33 Andrey B Mendonça Eh q ele eh mto bom ne...por isso seria otimo se conseguissemos.

22:49:16 Deltan **Andrey No mundo jurídico concordo com Vc, é relevante. Mas a questão jurídica é filigrana dentro do contexto maior que é político.**

• 22:49:41 Vamos estabelecer bem o cronograma. Just in case.

• 22:52:07 Welter Prr A ordem para a claro foi as 12:46.

• 22:59:55 Andrey B Mendonça Concordo Deltan

• 23:01:28 Isso tera q ser enfrentado muito em breve no mundo juridico. O estrago porem esta feito. E mto bem feito".

d) "a atuação do Juiz Sergio Moro para impedir a ordem de soltura contra Lula"; (eDOC 9)

O quarto fato indicativo da quebra de imparcialidade do magistrado aconteceu em 2018, quando a estratégia do ex-juiz de impedir o paciente

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

de participar do processo eleitoral foi ameaça por uma decisão do TRF-4 que ordenava a imediata soltura do excipiente.

Em 8.7.2018, o Desembargador Federal Rogério Favreto concedeu ordem de *habeas corpus* para determinar a liberdade do ex-Presidente Lula (HC 5025614-40.2018.4.04.0000 – Doc. 30), de modo a possibilitar a sua participação no "*processo democrático das eleições nacionais, seja nos atos internos partidários, seja na ações de pré-campanha*".

Mesmo sem jurisdição sobre o caso e em período de férias, o ex-juiz Sergio Moro atuou intensamente para evitar o cumprimento da ordem, a ponto de telefonar ao então Diretor-Geral da Polícia Federal Maurício Valeixo e sustentar o descumprimento da liminar, agindo como se membro do Ministério Público fosse, com o objetivo de manter a prisão de réu em caso em que já havia se manifestado como julgador.

Estamos diante do absurdo de um juiz de primeiro grau fazer as vezes da acusação e, sorrateira e clandestinamente, "***recorrer***" da decisão proferida pelo Tribunal. Já tive a oportunidade de me pronunciar acerca de situações em que se vislumbra resistência ou inconformismo do magistrado, quando contrariado por uma decisão de instância superior.

Em atuação de inequívoco desserviço e desrespeito ao sistema jurisdicional e ao Estado de Direito, o juiz atribui a si autoridade ímpar, absolutista, acima da própria Justiça, conduzindo o processo ao seu livre arbítrio, bradando sua independência funcional. É inaceitável, sob qualquer perspectiva, esse tipo de comportamento. Ora, quando se cogita de independência, esta deve ser havida como:

> "expressão da atitude do juiz em face de influências provenientes do sistema e do governo. Permite-lhe tomar não apenas decisões contrárias a interesses do governo – quando o exijam a Constituição e a lei – mas também impopulares, que a imprensa e a opinião pública não gostariam que fossem adotadas. A vinculação do juiz à ética da legalidade algumas vezes o coloca sob forte pressão dos que supõem que todos são culpados até prova em contrário". (Ministro Eros Grau, HC 95.009).

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

Diante disso, a atuação clara do ex-Juiz Sergio Moro para manter o réu preso, mesmo diante de ordem de Tribunal a ele superior, evidencia a sua inclinação pautada por visões preconcebidas no caso concreto, em face do paciente.

Aqui, o magistrado não atuou dentro dos limites de sua competência, tampouco com o intuito de garantir o interesse processual da demanda. Buscou tão somente defender a higidez do seu projeto de poder, que sempre perpassou a cassação dos direitos políticos do paciente e ainda a restrição à sua liberdade de locomoção como fecho de uma narrativa midiática incriminadora.

Trechos de mensagens obtidas pela Operação Spoofing sugerem que nesses conturbados episódios que permeavam a tentativa de não dar cumprimento à ordem de soltura do ex-presidente, os membros da força-tarefa também se articularam ativamente para impedir que a decisão do TRF-4 fosse cumprida, inclusive prevendo estratégias de revanche contra o magistrado. Em diálogo travado entre os membros do MPF, na data da decisão do Desembargador, discutiu-se:

> "• 18:13:50 Deltan Valeixo falou com Thompson que mandou não cumprir até ele decidir
>
> • 18:13:58 Deltan Isso nos dá mais tempo
>
> • 18:14:18 Deltan PGR vai apresentar cautelar de 2p para Laurita ainda hoje
>
> • 18:14:35 Deltan Carmem Lúcia ligou pra Jungman e mandou não cumprir e teria falado tb com Thompson
>
> • 18:14:39 Deltan Cenário tá bom
>
> 18:15:17 Deltan Vamos ter que trabalhar numa resposta de CNJ ou até criminal contra Favretto depois do domingo perdido
>
> • 18:15:46 Januario Paludo com certeza. está mais do que na hora.
>
> • 18:16:02 Cazarre PRR4
>
> • 18:22:16 Cazarre PRR4 Lenz já está examinando o pedido!

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

• 18:24:53 Deltan Boa Cazarre

• 18:25:05 Deltan Por favor nos mantenham informados

• 18:27:56 Jose Osmar Colegas, conforme informado pela Jerusa, o número do processo é 5025635-16.2018.404.0000

• 18:29:34 Januario Paludo O Juiz de plantão da JF PR esta sendo obrigado a ir cumprir a ordem do Favareto, que disse que nem o Presidente do TRF manda nele.

• 18:30:56 Deltan Ãh?

• 18:31:02 Deltan Isso já é loucura

• 18:31:24 Welter Prr O juiz plantonista não é o destinatário da ordem do Favareto. Ele está passando do ponto.

18:31:24 Januario Paludo Confirmado pelo Waleixo e pelo Marcelo

Malucelli.

• 18:32:14 O Thompson deve tomar conhecimento disso. E deve suspender

a ordem.

• 18:33:31 Januario Paludo Acho que o nome do plantonista é Vicente.

• 18:33:46 Deltan Tenho o tel dele, acabei de pegar com o Malucelli

• 18:34:12 Januario Paludo Disse para o Waleixo que era para cumprir a ordem do Thompson Flores e de mais ninguem. O Thoimpson ligou para ele pedindo para aguardar."

Esses diálogos mais uma vez revelam que manter o paciente no cárcere não era uma questão ancilar para os membros do órgão de acusação, tampouco para o juiz que, nesse momento, já não escondia qualquer inclinação de aderir integralmente aos interesses do Ministério Público Federal para, dentro e fora do processo, garantir que a decisão de soltura do ex-presidente não fosse cumprida.

e) a condenação imposta pelo Juiz Sergio Moro ao ex-Presidente Lula; (eDOC 7)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

O **quinto fato** indicativo da quebra de imparcialidade do magistrado coincide com a prolação da sentença na ação penal do chamado Caso Triplex. Ao proferir a sentença condenatória, o ex-Juiz Sergio Moro fez constar claramente diversas expressões de sua percepção no sentido de uma pretensa atuação abusiva da defesa do paciente.

Consta do documento, nas palavras do julgador, que "*o Juízo ainda foi ofendido pelos defensores, como se verifica em alguns trechos desses lamentáveis episódios*" e que "*nesse contexto de comportamento processual inadequado por parte da Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva, é bastante peculiar a reclamação dela de que este julgador teria agido com animosidade contra os defensores em questão*". (eDOC 7, p. 28)

Assim, o próprio julgador afirmou que, em sua percepção, a defesa teria atuado de modo agressivo, com comportamentos processuais inadequados, visando a ofender-lhe. Diante disso, alega que "*em relação a essas medidas processuais questionáveis e ao comportamento processual inadequado, vale a regra prevista no art. 256 do CPP ('a suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida, quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la')*" (eDOC 7, p. 35).

Sem dúvidas, a previsão do CPP é expressa no sentido de que a parte não pode se beneficiar de nulidade por ela criada. Entretanto, são as próprias declarações do julgador que demonstram a sua percepção com relação ao caso e aos envolvidos, expondo que ele se sentiu agredido e provocado pelas partes, além de adjetivar a atuação da defesa como "*comportamentos processuais inadequados*" e estratégia de puro diversionismo.

Ou seja, não se trata de discutir a atuação da defesa, mas focar na percepção do julgador sobre o cenário amplo do processo, pois o próprio juiz expressou a sua percepção no sentido de ter sido agredido e provocado, o que finda por inviabilizar a sua atuação imparcial.

Além disso, deve-se também mencionar a **negativa determinada pelo juiz à produção de provas complementares**, como a oitiva de testemunhas referidas em depoimentos anteriores, requeridas como pertinentes e relevantes pela defesa. Da análise dos autos verifica-se que

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

não houve motivação consistente para tal indeferimento, o que caracteriza violação ao direito à prova e, consequentemente, à ampla defesa e ao contraditório.

Por fim, destaca-se que, na condenação, **não houve a delimitação precisa de um ato do ofício** que teria sido retardado, não praticado ou realizado com infração a dever funcional. A indicação do ato de ofício é essencial para a demonstração que o eventual pagamento da vantagem indevida está relacionado com a função pública que é ou será exercida pelo agente.

No julgamento do relevante precedente da Ação Penal 307/DF (caso Collor), o Plenário do STF decidiu pela absolvição dos crimes de corrupção passiva imputados ao ex-Presidente da República por "*não haver sido apontado ato de ofício configurador da transação ou comércio*" das funções públicas (AP 307, Rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, j. 13.12.1994).

A necessidade de indicação do ato de ofício foi reafirmada em outros julgamentos, como, por exemplo: Inq 4.259, redator do acórdão Min. Dias Toffoli, j. 18.12.2017, Segunda Turma (caso José Guimarães); AP 1.003/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 26.8.2018, Segunda Turma (caso Gleise Hoffman e Paulo Bernardo); Inq. 3.705, de minha relatoria, DJe 15.9.2015, Segunda Turma (caso Maurício Quintella); AP 470, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 22.4.2013, Tribunal Pleno (caso Mensalão).

No âmbito doutrinário, afirma-se que, mesmo em caso de **corrupção política envolvendo parlamentares ou titulares de mandatos eletivos, exige-se a indicação da pertinência dos atos potencialmente mercadejados com o feixe de atribuições do funcionário público** (GRECO, Luís; LEITE, Alaor. Parecer sobre o tipo penal de corrupção**.** 6 de junho de 2019. p. 7).

Portanto, deve-se demonstrar que o ato objeto de negociação se encontra dentro das reais atribuições funcionais do agente. Ademais, exige-se a indicação de provas concretas do ato de solicitação, recebimento ou aceitação da vantagem indevida. Ao analisar a sentença condenatória, verifica-se que tais pressupostos não foram atendidos, o

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

que possibilitou a condenação do paciente sem embasamento probatório concreto e, assim, aponta-se para as inspirações por interesses políticos.

A absoluta contaminação da sentença proferida pelo magistrado resta cristalina quando examinado o histórico de cooperação espúria entre o juiz e o órgão de acusação.

Em fevereiro de 2016, quando o paciente ainda estava sendo investigado em inquérito policial, o ex-Juiz Sergio Moro chegou a indagar ao Procurador da República Deltan Dallagnol se já havia, da parte do Ministério Público, uma *denúncia sólida o suficiente*. O procurador responde apresentando verdadeiro resumo das razões acusatórias do MP, de modo a antecipar a apreciação do magistrado:

> "13:47:20 vcs entendem que já tem uma denúncia solida o suficiente?
>
> 14:35:04 Deltan Sim. Na parte do crime antecedente, colocaremos que o esquema Petrobras era um esquema partidário de compra da apoio parlamentar, como no Mensalão, mas mediante indicações políticas usadas para arrecadar propina para enriquecimento ilícito e financiamento de campanhas. O esquema era dirigido pelas lideranças partidárias, dando como exemplo JD e Pedro Correa que continuaram recebendo mesmo depois de deixarem posição. Com a saída de JD da casa civil, só se perpetuou pq havia alguém acima dele na direção. Ele tem ampla experiência partidária, sabe como coisas funcionavam, amplificada com o conhecimento do esquema mensalão, e sabia que empresas pagavam como contraprestação e não simples caixa 2. Mais uma prova de que era partidário é o destino do dinheiro da LILS e IL, para integrantes do partido. Estamos trabalhando a colaboração de Pedro Correa […] Estamos trabalhando a colaboração de Pedro Correaque dirá que Lula sabia da arrecadação via PRC (e marcamos depoimento do PRC para um dia depois da nova fase, para verificar a versão dele). CCC e AG estão fazendo levantamentos das palestras. A depender de amadurecimento estarão nos crimes antecedentes também o

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

esquema de FGTS e do BNDES. Quanto à lavagem, denunciaremos os pagamentos da ODEBRECHT e OAS no sítio, aparamento e mudança. A depender de amadurecimento, colocaremos também as palestras e a antena da AG (esta está sendo verificada internamente pela AG, e pode ter outro antecedente). Em linhas gerais, seria isso. Eu, particularmente, creio que está suficientemente forte, inclusive considerando as circunstâncias de ser ex-presidente. Quando comparo com aqueles precedentes norte-americanos e espanhois de prova indiciária, então rs....

15:28:40 Positivo. Descreveremos o esquema petrolão como esquema de partido, que se perpetua mesmo com saída das pessoas de posição de gov, como Pedro Correa e JD. Falaremos que mesmo com saída do JD o esquema continuou, o que indica líder acima. Desde mensalão, não teria como estar iludido quanto à forma de indicações políticas e arrecadação de recursos, que não eram para caixa 2, mas, mais do que isso, ele comandava. Estamos trabalhando no acordo do Pedro Correa, pq este dirá que Lula sabia das propinas via PRC (ouviremos PRC no dia seguinte, para verificar versão dele). Ele era o líder máximo. Na outra ponta, destino dos valores que aportavam na LILS e IL, ia também para pessoas do partido. E mais algumas coisinhas, em descrição do antecedente. A petição da BA dá uma boa ideia disso. Talvez agreguemos alguns outros esquemas para além da petrobras, como BNDS, FGTS e caso Schahin-Bumlai, mas dependerá da maturidade. Em seguida, descreveríamos a lavagem: recebimento da OAS e ODEBRECHT no sítio e apartamento. Palestras e IL depende da maturidade, mas esperamos material novo da AG e CCC.

(...) 15:29:04 Opa, desculpa a descrição repetida. Tinah caído energia e reescrevi no laptop. Agora foi sem querer

16:37:47 Ok. Grato pela descrição". (eDOC 179).

Chama a atenção o fato de o referido diálogo ter ocorrido em **23 de fevereiro de 2016** e a denúncia contra o reclamante só ter sido devidamente ofertada ao juiz em **14 de setembro de 2016** , ou seja, quase

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

sete meses após conversa em que o procurador antecipou ao juiz todos os fundamentos da peça acusatória.

Aparentemente esta não foi a primeira vez em que o ex-chefe da força-tarefa voluntariamente antecipou o conteúdo de manifestações do Ministério Público Federal ao ex-Juiz Sergio Moro. Em diálogos travados semanas antes, o magistrado cobrou do MPF uma manifestação relativa a um *habeas corpus* impetrado pela Odebrecht. Em resposta, Deltan Dallagnol afirmou "*estou acabando, mas vai passar por outros colegas. Protocolamos amanhã, salvo se for importante que seja hoje.* ***Posso mandar, se preferir, versão atual por aqui, para facilitar preparo de decisão"*** (eDOC 179).

A prática de se antecipar o conteúdo de manifestações técnicas ao juiz da Lava Jato fora dos autos fazia parte da rotina do conluio. O magistrado que ocupava a verdadeira posição de **revisor técnico das peças** do MPF parecia chancelar as peças mesmo quando o processo já havia saído da sua jurisdição. Destaca-se notável mensagem de Deltan Dallagnol ao grupo de procuradores em **21 de julho de 2017** ao advertir que "***Russo quer uma previsão das nossas razões de apelação do caso triplex"*** .

Essa atuação parece ainda mais perniciosa quando se verifica que o magistrado chegava a antecipar o seu próprio juízo acerca da suficiência de provas trazidas aos autos. Em diálogo de 30 de agosto de 2017, o ex-juiz encaminhou a Deltan a seguinte advertência, que tem tudo a ver com essa matéria relatada pelo Ministro Lewandowski: "*esses sistemas recebidos da ODB [Odebrecht], Droussy e Webday, vcs vão ter que enviar isso a PF para fazer laudo pericial e depois produzir laudos específicos a cada acusação. Do contrário, vai ser difícil usar"* (eDOC 179).

A prática de combinar o jogo processual rendia a celeridade processual quando assim fosse oportuno para a acusação ou para o próprio julgador. Em investigação específica envolvendo o ora reclamante, Deltan Dallagnol e Sergio Moro combinaram *pari passu* o levantamento do sigilo de diligência de busca e apreensão solicitada pela Polícia Federal.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

Em **5 de fevereiro de 2016**, ainda na fase inquisitorial do processo do Triplex, Deltan Dallagnol requereu a Moro que os serventuários da 13ª Vara Federal de Curitiba fossem utilizados para a degravação de depoimentos colhidos pelos membros do MPF:

> "17:49:16 [Deltan] Caro, estamos com um problema em que a Vara ou outra Vara talvez possa nos ajudar. Colhemos vários depoimentos em SP na investigação do Lula, e a partir de um ponto só foram gravados porque tinham muitos detalhes. Não temos um serviço de transcrição e, ao mesmo tempo, as transcrições seriam bastante úteis e relevantes. Teria como, excepcionalmente, fazermos pela Vara? Ou há outra Vara a quem sugere que peçamos?
>
> 17:50:53 [Moro]: Não sei. Se degravar por aqui, é empresa terceirizada e não garanto sigilo. Não sei ainda se o contrato cobre."

Vejam a mistura, inclusive, dos serviços do Ministério Público e da Justiça.

A atuação proativa do magistrado fazia com que os inquéritos, ações penais e negociações de acordos de colaboração premiada perante a 13ª Vara Federal de Curitiba seguissem rito e procedimento próprios, fazendo letra morta da legislação penal brasileira.

A posição do juiz, referenciado nas mensagens como *Russo*, era a de verdadeiro legislador positivo, que criava suas próprias regras e fases processuais.

As idiossincrasias da atuação do magistrado não passavam despercebidas nem mesmo pelos membros da chamada Equipe Moro, como se autointitulavam os Procuradores da força-tarefa da Operação Lava Jato nas conversas obtidas. Em diálogo travado em 13 de julho de 2017 entre os procuradores Laura Tessler e Júlio Noronha, discutiu-se:

> "16:21:49 Laura Tessler Pesssoal, percebi que o Moro agora previu para os colaboradores a possibilidade de ampliação pelo juízo da execução dos benefícios previstos no acordo caso haja

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

> aprofundamento posterior da colaboração, com a entrega de outros elementos relevantes. Não me lembro de ter visto isso antes em alguma sentença. Já veio antes ou é mais uma inovação do Moro?
>
> 16:31:02 Julio Noronha Não lembro de ter visto isso antes tb, Laurinha
>
> 16:33:29 Jerusa é um dispositivo novo do CPP da Rússia !" (eDOC 226).

Outros membros da força-tarefa compartilhavam da mesma percepção acerca do papel criativo do magistrado. Em diálogo entre Jerusa Burmann Viecili e Januário Paulo, de 23 de novembro de 2017, os interlocutores também observaram a extraterritorialidade da legislação processual penal russa:

> "23 Nov 17
>
> 16:53:12 Jerusa russo ta de sacanagem
>
> 16:53:16 Jerusa
>
> 16:55:49 Januario Paludo Por que? E o contraditório e ampla defesa?
>
> 16:56:24 Jerusa pediu para fazermos o pedido hoje, antes de vencer o prazo pq ele ia viajar ... e deu vista para a defesa
>
> 16:56:46 Jerusa essa eu nao tinha visto ainda .... mas no cpp russo, tudo pode .... " (eDOC 264).

f) "o fato de, na última semana antes do primeiro turno das eleições, o juiz Sergio Moro, de ofício, ter levantado o sigilo de parte da delação premiada de Antônio Palocci Filho, cuja narrativa buscava incriminar o ex-Presidente" (eDOC 10)

O **sexto fato** indicador da violação do dever de independência da autoridade judiciária consiste na decisão tomada pelo magistrado, em 1º.10.2018, de ordenar o levantamento do sigilo e o translado de parte dos depoimentos prestados por Antônio Palocci Filho em acordo de

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

colaboração premiada para os autos da Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000 (instituto Lula).

Nesse caso, chamam a atenção as circunstâncias em que ocorreu a juntada aos autos do Acordo de Colaboração Premiada de Antônio Palocci. Em primeiro lugar, verifica-se que, quando referido acordo foi juntado aos autos da referida ação penal, a fase de instrução processual já havia sido encerrada, o que sugere que os termos do referido acordo nem sequer estariam aptos a fundamentar a prolação da sentença.

Em segundo lugar, verifica-se que o acordo foi juntado aos autos do processo penal cerca de **3 (três) meses após a decisão judicial que o homologou**. Essa demora parece ter sido cuidadosamente planejada pelo magistrado para gerar verdadeiro fato político, na semana que antecedia o primeiro turno das eleições presidenciais de 2018.

Ressalta-se que, ato contínuo à juntada dos termos do acordo, foi determinado o imediato levantamento do seu sigilo, com a clara finalidade de que fosse dada publicidade às imputações dirigidas ao réu. Repise-se que as circunstâncias narradas no acordo não eram a princípio relevantes para o processo penal em andamento já que, como dito, a fase de instrução processual havia se encerrado.

Em terceiro lugar, destaca-se ainda que tanto a juntada do acordo aos autos quanto o levantamento do seu sigilo ocorreram por iniciativa do próprio juiz, isto é, sem qualquer provocação do órgão acusatório.

Essas circunstâncias, quando examinadas de forma holística, são vetores indicativos da quebra da imparcialidade do magistrado. Sob o prisma da avaliação estrita da licitude da juntada do acordo aos autos da Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000, restou claro ao Supremo Tribunal Federal que as circunstâncias que permeiam a juntada do Acordo de Colaboração de Antônio Palocci, no sexto dia anterior à realização do primeiro turno das eleições presidenciais de 2018, não deixam dúvidas de que o ato judicial encontra-se acoimado de grave e irreparável ilicitude.

Daí porque, em decisão já referenciada neste voto, a Segunda Turma do STF, no julgamento do Agravo Regimental no HC 163.493, reconheceu a ilegalidade tanto do levantamento do sigilo quanto do translado para os

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

autos de ação penal de trechos de depoimento prestado por delator, em acordo de colaboração premiada:

> "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INAPLICABILIDADE, NO CASO, DA SÚMULA 691 DO STF. DECISÃO EX OFFICIO DE JUIZ QUE ORDENA, APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E ÀS VÉSPERAS DO PRIMEIRO TURNO DA ELEIÇÃO PRESIDENCIAL DE 2018, O LEVANTAMENTO DO SIGILO E O TRANSLADO AOS AUTOS DA COLABORAÇÃO PREMIADA DE ANTÔNIO PALOCCI FILHO. ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE FLAGRANTE. ALEGADA APLICAÇÃO DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. OFENSA ÀS REGRAS DO SISTEMA ACUSATÓRIO E ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. QUEBRA, ADEMAIS, DA IMPARCIALIDADE DO JULGADOR. DESENTRANHAMENTO DETERMINADO COM BASE NO ART. 157 DO CPP. PEDIDO DE APRESENTAÇÃO SUCESSIVA DE MEMORIAIS ESCRITOS POR RÉUS COLABORADORES E DELATADOS. PERDA DE OBJETO. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ PRONUNCIAMENTO FINAL DO COMITÊ DE DIREITOS HUMANOS DA ONU. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CAUTELAR DO REFERIDO ORGANISMO INTERNACIONAL NESSE SENTIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.
>
> I – Conhecimento de habeas corpus, com superação da Súmula 691 do STF, nos casos em que, configurada a flagrante ilegalidade de provimento jurisdicional, resta evidenciado risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente (Precedentes, dentre outros: HC 87.926/SP, Relator Min. Cezar Peluso, e HC 157.627/PR, Redator para o acórdão Min. Ricardo Lewandowski).
>
> II - **Age com abuso de poder o juiz que ordena, de ofício, às vésperas do primeiro turno da eleição presidencial de 2018**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

> **e após encerrada a instrução processual, o levantamento do sigilo e o translado para os autos de ação penal de trechos de depoimento prestado por delator, em acordo de colaboração premiada**.
>
> III – Decisão que, buscando influenciar, de forma direta e relevante, o resultado da disputa eleitoral, desvela comportamento, no mínimo, heterodoxo do julgador, em franca violação ao sistema acusatório e às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
>
> IV - Demonstrado o evidente constrangimento ilegal imposto ao recorrente, impõe-se o desentranhamento dos autos da delação levada a efeito por Antônio Palocci Filho, com esteio no art. 157 do CPP.
>
> V – Perda do objeto com relação ao pedido de adiamento da apresentação de alegações finais, após o decurso do prazo fixado para os corréus colaboradores.
>
> VI – Inviável o pleito de suspensão do julgamento da ação penal até o pronunciamento final do Comitê de Direitos Humanos da ONU, porquanto tal medida não foi contemplada na cautelar expedida pelo organismo internacional.
>
> VII – Agravo regimental conhecido em parte, concedendo-se parcialmente a ordem no habeas corpus". (HC 163.943 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 4.8.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 9.9.2020 PUBLIC 10.9.2020).

Neste julgamento, ficou consignado que, ainda que se pudesse invocar, em tese, a possibilidade jurídica da produção de prova de ofício pelo julgador, com fundamento no art. 156 do CPP, nem sequer seria possível falar-se verdadeiramente em produção probatória. Isso porque, como ficou demonstrado, os termos do acordo – repise-se mais uma vez – não poderiam ter sido utilizados para a formação do juízo de autoria e materialidade das imputações, uma vez encerrada a instrução processual.

Desse modo, a juntada do acordo aos autos não parece ter tido outro propósito senão o de constranger e de macular a posição jurídica do réu,

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

hipótese que atrai a incidência do art. 157 do CPP, o qual preleciona que devem ser desentranhadas as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.

Destaca-se ainda que a ordenação *ex officio* do ato judicial impugnado, quando associado às características particularíssimas do caso concreto, não deixa dúvidas acerca da violação do princípio acusatório. A exposição midiática do episódio é flagrante. Como destacado em reportagem do jornal Folha de São Paulo "*No dia 1º, o assunto ocupou quase nove minutos do Jornal Nacional, da TV Globo. A reportagem citou duas vezes a ligação do ex-presidente da Petrobras José Sérgio Gabrielli com a campanha do então candidato presidencial do PT, Fernando HaddadFernando HaddadFernando HaddadFernando HaddadFernando Haddad, que aparecia em segundo lugar na corrida eleitoral, bem atrás do favorito, Jair Bolsonaro (PSL)*".

Nunca é demais lembrar que o processo penal pressupõe a separação, para pessoas distintas, das funções de investigar, acusar e julgar. No ponto, a doutrina conclui que, em definitivo, o sistema inquisitório foi desacreditado principalmente por incidir em um erro psicológico: crer que uma mesma pessoa possa exercer funções tão antagônicas como investigar, acusar, defender e julgar (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. Saraiva, 2012. p. 127).

O modelo acusatório determina, em sua essência, a separação das funções de acusar, julgar e defender, e, assim, tem como escopo fundamental a efetivação da imparcialidade do juiz, visto que esta é claramente violada em um cenário de julgamento inquisitivo: o modelo acusatório é um sistema de garantia da imparcialidade do julgador e de uma decisão justa (THUMS, Gilberto. Sistemas Processuais Penais. Lumen Juris, 2006. p. 259).

Além da absoluta e inconteste abusividade do ato do magistrado que age de ofício para juntar elemento de corroboração de prova mesmo quando não provocado pelo MP, o fato narrado resplandece as tergiversações no uso do instrumento da colaboração premiada, inaugurado com a edição da Lei 12.850/2013, e que foi intensamente utilizado nas ações da Lava Jato.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

O inventário de ilegalidades já foi por mim ressaltado em diversos votos proferidos nesta Corte. A despeito de todo quadro legal e jurisprudencial desenvolvido pelo STF para controle do uso da colaboração premiada como meio de obtenção de prova, o que se verificou no país foi uma prática reiterada de acordos com cláusulas que desbordam de forma clara a legislação de regência e, em alguns casos, a própria Constituição.

Tal é o caso de uma série de previsões que estabelecem, de forma detalhada, a pena a ser aplicada ao colaborador, inclusive com a previsão de regimes inexistentes na legislação brasileira. Outra prática relativamente comum é a previsão do cumprimento antecipado da pena, sem, portanto, aguardar-se a sentença penal condenatória. Isso sem mencionar nas hipóteses, hoje sabidas, de acordos de colaboração celebrados sob a ameaça de prisão.

Mais do que isso, enquanto meios de obtenção de prova, muitos desses acordos se revelaram vazios. Sua finalidade única era, mais uma vez, a execração dos acusados, dando a aparência de ilicitude a fatos muitas vezes publicamente conhecidos.

Esses acordos infrutíferos veiculavam em muitos casos imputações unilaterais, destituídas de qualquer elemento mínimo de corroboração além da mera palavra do colaborador.

No caso específico do acordo de colaboração premiada celebrado com o ex-Ministro Antônio Palocci, as inconsistências narradas e o caráter totalmente imprestável para qualquer tipo de imputação penal são de conhecimento público e notório.

Daí porque os próprios membros da força-tarefa de Curitiba – sob os quais não pairam quaisquer dúvidas sobre a intenção de reunir provas contra o paciente deste HC – **recusaram-se a celebrar o acordo**. Diante da recusa, o ex-Ministro Antônio Palocci acabou por celebrar o negócio jurídico com a Polícia Federal, que aparentemente adotava um *standart* mais retraído de aceitação de delação.

Não posso me furtar mais uma vez aqui a fazer referência aos diálogos revelados pela Vaza Jato, ainda que eles – repise-se – sejam

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0

totalmente desnecessários para a formulação do juízo de parcialidade do excipiente.

Em pelo menos dois diálogos, os membros da força-tarefa da Lava Jato explicam que a delação de Palocci era absolutamente imprestável. Apesar de não terem sido poucas as tratativas com os advogados, o material revelava-se vazio, inconsistente e, por vezes, contraditório. Peço vênias para ler mais uma vez diálogos havidos entre os representantes do Ministério Público no aplicativo Telegram:

> "25.jan.2018
>
> Welter
> 17:30:57 Alfredo Fizemos uma reunião aqui - CF, Januário, Laura e eu - e definimos que como os anexos estão sem elementos de corroboração suficientes, decidimos romper as negociações. Avisamos os advogados que vão comunicar o cliente deles
>
> José Alfredo
> 18:13:06 Ótimo. Página virada."

Em 25 de setembro de 2018, após Palocci ter fechado o acordo de delação com a Polícia Federal e homologação pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos grupos do Telegram, os procuradores continuavam críticos à delação. Segundo um deles, o então Juiz Sergio Moro também tinha dúvidas sobre as provas entregues por Palocci:

> "25.set.2018
>
> Paulo
> 19:21:19 Russo comentou que embora seja difícil provar ele é o único que quebrou a omerta petista
>
> Laura Tessler
> 19:24:06 Não só é difícil provar, como é impossível extrair

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 842B-A82D-FF3B-01BE e senha 6B01-9BD0-6D1D-ACC0